

**M A S A R Y K O V A
U N I V E R Z I T A**

FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Vymezení a fungování politické funkce Prezident ČR

Seminární práce

JAKUB DROZD

Brno 2026

MUNI
FSS

Obsah

1	Úvod	5
2	Ústavně-právní vymezení	6
2.1	Předpoklady pro výkon funkce.....	6
2.2	Volba prezidenta	6
2.3	Pravomoci prezidenta	7
2.4	Ústavní odpovědnost a imunita.....	8
3	Návrhy na úpravu fungování	9
3.1	Jmenování členů vlády a soudců	9
3.2	Veto.....	10
4	Závěr	12
5	Citovaná literatura	13

1 Úvod

Tato seminární práce se věnuje instituci prezidenta České republiky. Její první část rozebírá vymezení pravomocí, voleb a dalších funkcí této instituce v Ústavě. Následně rozebírá problémy jako je slabé prezidentské veto nebo jmenování veřejných zástupců, pro které budou navržena možná řešení na základě zkušeností z jiných zemí nebo na historickém kontextu Českých zemí.

2 Ústavně-právní vymezení

Prezident české republiky je vymezen jako hlava státu. Je součástí moci výkonné a v ústavě se spolu s vládou nachází ve třetí hlavě. Jelikož Česko je parlamentní republika, prezidentův hlavní účel je reprezentovat stát. Jeho volba, postavení a pravomoci jsou stanoveny Ústavou ČR a upraveny ústavním zákonem ČR.

2.1 Předpoklady pro výkon funkce

Článek 57 odst. 1 určuje, že na pozici prezidenta může být zvolen občan, který je volitelný do senátu. Tudíž musí jít o občana České republiky, musí mít právo volit (např.: nesmí být zbaven svéprávnosti) a musí dosáhnout věku nejméně 40 let. Dalším platným omezením je, že nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou (Ústava ČR, čl. 57 od. 2).

Dále platí, že funkce prezidenta České republiky je neslučitelná s některými dalšími funkcemi. Toto je zásadní, protože chrání dělbu moci ve státě. Prezident republiky nesmí být zároveň senátorem, poslancem ani soudcem (Ústava ČR, čl. 22, čl. 82). Pokud by byl prezidentem zvolen někdo, kdo jednu z těchto funkcí zastává, jeho mandát zaniká.

2.2 Volba prezidenta

V důsledku ústavní reformy probíhají od roku 2013, volby prezidenta republiky probíhají formou přímé volby, při níž se uplatňuje absolutně většinový volební systém. Pokud v prvním kole žádný z kandidátů neobdržel nadpoloviční většinu, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola druhé kolo volby. Při rovnosti hlasů jsou nastaveny speciální podmínky. Délka mandátu prezidenta činí 5 let, přičemž se volby konají v posledních šedesáti dnech před koncem volebního období, ale nejpozději třicet dnů před uplynutím volebního období prezidenta. Na to, aby kandidát mohl být zvolen musí být

bud' navržen osobou starší 18 let, která svůj návrh podpoří peticí s 50 000 podpisy občanů oprávněných volit prezidenta republiky. Dále může být navržen bud nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů. (Ústava ČR, čl. 56)

2.3 Pravomoci prezidenta

I přesto že funkce prezidenta je v České republice více méně pouze reprezentativní, prezident disponuje řadou významných pravomocí.

2.3.1 Pravomoci bez kontrasignace

Ústava České republiky určuje prezidentovi řadu takzvaných výlučných pravomocí, které jsou vymezeny v článku 62. Základním rysem těchto pravomocí je, že platnost těchto rozhodnutí není podmíněna spolupodpisem předsedy vlády ani jiného pověřeného člena vlády. Prezident v těchto případech vystupuje jako suverénní aktér a za jeho rozhodnutí nenese odpovědnost nikdo, jelikož není z výkonu své funkce odpovědný. (Ústava ČR, čl. 54 od. 3)

Mezi pravomoci vůči moci výkonné a zákonodárné patří jmenování a odvolávání předsedy vlády, vůči Poslanecké sněmovně disponuje oprávněním svolávat zasedání a rozpouštět ji. Pověřuje vládu v demisi k výkonu její funkce prozatímně, podepisuje a vetuje zákony. Dále jmenuje soudce Ústavního soudu (se souhlasem senátu), jeho předsedu a místopředsedu, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a členy Bankovní rady České národní banky. Do výčtu pravomocí také spadá právo udělovat individuální milosti či odpouštět a zmírňuje tresty uložené soudem. (Ústava ČR, čl. 62).

2.3.2 Pravomoci s kontrasignací

Druhou skupinu pravomocí tvoří pravomoci s nutností kontrasignace, tedy s nutností spolupodpisu předsedy vlády nebo jiného pověřeného člena vlády. Tyto pravomoci jsou zakotveny v článku 63 Ústavy České republiky. Důležitým důsledkem

kontrasignace je skutečnost, že za tyto rozhodnutí přebírá odpovědnost vláda (Ústava ČR, čl. 63 od. 4) Prezident v těchto případech nejedná jako nezávislý aktér ale v součinnosti s mocí výkonnou, jelikož Česko je parlamentní republika.

Prezident z titulu své funkce zatupuje stát na venek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (jejich sjednávání může přenést na vládu) a pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí. Vyhlašuje volby pro obě komory, plní roli vrchního velitele ozbrojených sil a jmenuje a povyšuje generály.

Prezident na návrh jmenuje soudce obecných soudů, na návrh předsedy vlády členy vlády, profesory a rektory. Dále nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo nebo se v něm nepokračovalo a má právo udělovat amnestii.

2.4 Ústavní odpovědnost a imunita

Specifické postavení prezidenta České republiky se výrazně projevuje v otázce jeho imunity a odpovědnosti. Prezident není ze své funkce nikomu odpovědný (Ústava ČR, čl. 54 od. 3), tudíž v praxi nenese za své rozhodnutí žádnou politickou odpovědnost. Prezidentovi nemůže být vyslovena nedůvěra a nelze ho z politických důvodů odvolat. Za rozhodnutí související s kontrasignací nese odpovědnost vláda, zatímco u výlučných nenese odpovědnost nikdo.

Prezident disponuje právní imunitou, od roku 2012 pouze po dobu svého mandátu (Ústavní zákon č. 71/2012 Sb.), tudíž jej nelze zadržet nebo trestně stíhat. Prezident může být stíhán pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, velezradou se „rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.“ (Ústava ČR, čl. 65 od. 2) Žalobu na něj může podat Senát se souhlasem Poslanecké sněmovny k Ústavnímu soudu, ten pak může rozhodnout, jestli prezident ztratí svůj úřad a možnost ho znovu nabýt. Ke schválení žaloby je potřeba kvalifikovaná třípětinová většina všech poslanců, tudíž ústavní žaloba vyžaduje skoro absolutní konsenzus napříč Parlamentem.

3 Návrhy na úpravu fungování

V této kapitole budou rozebrány některé problémy s fungováním úřadu prezidenta České republiky a jejich možné řešení.

3.1 Jmenování členů vlády a soudců

Podle ústavy prezident jmenuje předsedu vlády, nejčastěji toho, kdo má největší šanci složit vládu (Vartazaryan 2024, s. 24) a na jeho návrh jmenuje členy vlády. Prezident nemá na jmenování určenou žádnou lhůtu, a proto se již několikrát stalo, že prezident jmenování odmítl. Toto se stalo celkem jedenáctkrát, čtyřikrát z toho tak učinil Miloš Zeman a pouze jednou byl ministr jmenován teprve pod tlakem hrozící kompetenční žaloby ze strany předsedy vlády.

První spor nastal v roce 2001 kdy Václav Havel odmítal jmenovat Miroslava Grégra místopředsedou Miroslava Grégra kvůli „filozofickým neshodám“, po pár týdnech ho však přesto jmenoval (iDNES.cz 2026) a posledním příkladem je nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí Petrem Pavlem, které bylo ukončeno dohodou Andreje Babiše s Pavlem a místo Turka se stal ministrem životního prostředí Igor Červený. Společnost má na toto činění různé názory, ovšem v české ústavní vědě panuje široká shoda na tom, že prezident není oprávněn svévolně odmítnout návrh předsedy vlády na jmenování ministra (pokud se nejedná o objektivní právní a ústavní důvody). V parlamentním systému totiž nese odpovědnost za složení vlády výhradně předseda vlády, nikoliv prezident. (Grinc 2022, s. 238) I přesto, že je nejmenování ministrů neústavní, prezidenti často vyjednávají s předsedou vlády. Pokud předseda vlády podá kompetenční žalobu, prezident je nucen ustoupit, nicméně většinou předseda vlády ustoupí a navrhne jiného kandidáta.

Příkladem jednoho z řešení tohoto problému může být Polsko, kde je prezident povinen během čtrnáctidenní lhůty po prvním zasedání Sejmu (polský parlament) jmenovat předsedu vlády a spolu s ním i ministry (The Constitution of the Republic of

Poland of 2nd April, čl. 154). Zavedení ústavních lhůt pro jmenování ministrů není pro Českou republiku neznámý koncept, ovšem jak píše Jan Kysela, „*zavedení příslušných lhůt z vládní novely Ústavy připravované v roce 2014 vypadla*“. (Kysela 2015, s. 1037)

Při jmenování soudců obecných soudů může nastat podobný problém. Na rozdíl od soudců Ústavního soudu spadá jmenování soudců obecných soudů mezi kontrasyg-nované pravomoci prezidenta (Ústava ČR, čl. 63), podobně jako u jmenování ministrů. Nejznámější je kauza tzv. justičních čekatelů. Tehdejší prezident Václav Klaus odmítl jmenovat 32 čekatelů kvůli jejich věku. I přesto, že splňovali veškeré (tehdejší, dnes už soudcům musí být nejméně 30) podmínky, prezident argumentoval tím, že jim ještě není 30 a tudíž nemají dostatek zkušeností. (Vaca 2005)

Řešením tohoto problému by mohl být systém Nejvyšší rady soudnictví, fungující např. ve Francii. O tom, kdo se stane soudcem, by rozhodoval nezávislý orgán, nikoliv prezident, který se může svévolně rozhodnout podle svého subjektivního názoru např. na věk. Ve Francii je do procesu zapojena Conseil supérieur de la magistrature, která navrhuje nejvyšší soudce a u běžných vydává závazné stanovisko. Ti jsou jmenováni prezidentem republiky, který je při jmenování návrhem vázán, tedy jmenování je už jen formálním aktem. (Constitution of 4 October 1958, čl. 65)

3.2 Veto

Současné prezidentské veto (Ústava ČR, čl. 50) je pouze „odkladné“, jelikož k jeho přehlasování stačí pouze prostá většina všech poslanců sněmovny. Většinou tedy prezidentské veto pouze odloží platnost zákona a postrádá svůj smysl. Tedy pokud jde o zákon, který prezident chce vetovat za účelem jeho úplného zrušení, pouze se odloží. Pokud prezident chce pouze zdržet platnost tohoto zákona nebo vyjádřit svůj názor na tento zákon, může zbytečně prodloužit legislativní proces o několik týdnů.

Příkladem situace, kdy veto nesplnilo svůj zamýšlený účel a stalo se pouze formálním zdržením je veto tehdejšího prezidenta Miloše Zemana na změny ve státním rozpočtu pro rok 2022 (Drgáč a Nguyenová 2022). Jelikož v té době měla vláda Petra Fialy

parlamentní většinu 108 poslanců bylo veto hned na další schůzi přehlasováno (Ministerstvo financí ČR 2022). Lze tedy konstatovat, že Miloš Zeman použil veto pouze jako formální vyjádření nesouhlasu.

Podobná situace nastala v květnu roku 2008, kdy tehdejší prezident Václav Klaus vetoval přijetí antidiskriminačního zákona, který po České republice vyžadovala Evropská unie. Návrh zákona vnímal jako nepřípustný pokus Evropské unie zasahovat do národní suverenity (Smutný 2013, s. 32-33) a jako zbytečný kvůli už existující ochraně menšin (Janoušek 2017, s. 90). Tato kauza ale ukázala skutečný limit brzdného účinku prezidentského veta v situaci, kdy vládní koalice nemá stabilní většinu. Jelikož vláda Mirka Topolánka neměla ve sněmovně 101 hlasů, k přehlasování veta došlo až o rok později. Kvůli ročnímu skluzu byla Česká republika terčem několika „*rozsudků a s nimi souvisejících sankcí ve výši 41 milionů korun*“ (Janoušek 2017, s. 91).

Při úpravě veta prezidenta existují dvě možné cesty: buď veto zrušit pro jeho zbytečnost nebo ho posílit, aby nemělo pouze odkladný charakter.

Historickou inspirací pro posílení může být Československá Ústava z roku 1920, kde prezidentské veto mělo výrazně větší sílu. Prezident musel být přehlasován nadpoloviční většinou oběma komorami, pokud se tak nestalo tak musel být schválen minimálně třemi pětinami poslanecké sněmovny. (Janoušek 2017, s. 17-18)

Druhou možností je veta prezidenta zbavit úplně. V Německu má spolkový prezident povinnost vrátit zákon k přezkoumání, pokud nejsou v souladu s ustanoveními Německého Základního zákona. Prezident tedy zákony vracet může, nicméně pouze z důležitých důvodů a nemůže svévolně blokovat zákony, které se mu nelíbí. (Základní zákon pro Spolkovou republiku Německo, čl. 82)

4 Závěr

Tato práce rozebírala instituci prezidenta České republiky, jeho vymezení, fungování a výhrady s jeho fungováním. Byly navrženy úpravy, které by urychlily některé politické procesy, ale je velmi nepravděpodobné, že by byly udány v platnost. Zejména zrušení prezidentského veta je nejvíce nepravděpodobné, jelikož na změnu Ústavního zákona je potřeba široký politický konsenzus napříč spektrem, který je v dnešní době vysoce nepravděpodobný. Co se týče jmenování ministrů, v tomto případě bych čekal větší spolupráci vládních i opozičních stran, protože tento problém je vnímán napříč politickým spektrem.

5 Citovaná literatura

Česko. „Ústava České republiky.“ *Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.* 1993.

Drgáč, Zdeněk, a Linda Nguyenová. *TNCZ*. 3. Listopad 2022.
<https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/475201-zeman-vetoval-statni-rozpocet-vadi-mu-prijmy-nizsi-o-desitky-miliard> (přístup získán 5. Duben 2026).

Francie. *Constitution of 4 October 1958*. 1958. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/constitution-of-4-october-1958> (přístup získán 5. Duben 2026).

Grinc, Jan. „K možnosti kompetenčního sporu mezi předsedou vlády a prezidentem republiky o jmenování člena vlády.“ V *Pocita Janu Svatoňovi k 70. narozeninám*, autor: Jan Benák, Jan Filip, Vojtěch Šimíček a (eds.), 233-253. Brno: Masarykova univerzita, 2022.

iDNES.cz. „„Dívka“ Peake či bakalář Lipavský. Koho nechtěli prezidenti jmenovat ministrem.“ *iDnes.cz*, 7. 1 2026.

Janoušek, Milan. „Prezidentské veto v ústavním systému Československa.“ Praha: Rigorózní práce, Univerzita Karlova, 2017.

Kysela, Jan. „Ústavní inženýrství na český způsob aneb ke změnám pravomocí prezidenta republiky.“ *Právník*, Prosinec 2015: 1029-1051.

Ministerstvo financí ČR. *Sněmovna přehlasovala prezidentské veto k novele rozpočtu 2022 se schodkem 375 mld. Kč*. 15. Listopad 2022.
<https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2022/snemovna-prehlasovala-prezidentske-veto-48331> (přístup získán 5. Duben 2026).

Německo. *Základní zákon pro Spolkovou republiku Německo*. Bonn, 1949.

Polsko. „The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April.“ Kancelaria Sejmu, 2. Duben 1997.

Smutný, Jakub. „Václav Klaus – způsoby argumentace v prezidentských vetech.“ Brno: Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, 2013.

Vaca, Jan. *iDNES.cz*. 9. Březen 2005. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/klaus-odmitl-jmenovat-mlade-soudce.A050309_190404_domaci_nad (přístup získán 5. Duben 2026).

Vartazaryan, Gor. „Překročení jmenovacích pravomocí.“ *Jurisprudence*, 3 2024: 3.